

Dinamika Politik dalam Kegagalan Ratifikasi Perjanjian Escazú oleh Kosta Rika pada Masa Pemerintahan Carlos Alvarado Quesada

Thoriq Giffan Aditya¹, Anita Afriani Sinulingga², Rifki Dermawan³

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: ¹thoriqgiffan11@gmail.com, ²anitaafrianisinulingga@soc.unand.ac.id, ³rifkidermawan@soc.unand.ac.id

Abstract

The Escazú Agreement represents a landmark regional treaty in Latin America and the Caribbean, aimed at advancing environmental democracy through access to information, public participation, justice, and the protection of environmental defenders. Despite its urgency and symbolic importance, Costa Rica, the principal architect and host of the agreement's signing, has paradoxically failed to ratify it. Although widely recognized as a global environmental leader under President Carlos Alvarado Quesada, this failure reflects complex domestic political dynamics. This study examines the political processes behind Costa Rica's failure to ratify the Escazú Agreement during Alvarado's administration (2018–2022). Applying Robert D. Putnam's two-level games framework, it analyzes how international diplomacy became intertwined with domestic political interactions, ultimately constraining the win-set, or the scope for political compromise within the ratification process. Using a qualitative descriptive-analytical approach based on secondary literature, the study identifies three interrelated dynamics: escalating factional conflict between pro- and anti-ratification groups, where the opposition dominated public narratives and the political sphere; institutional fragmentation between legislative actors alongside ambiguity in judicial decisions; and limited negotiation strategies by the executive to consolidate domestic support. Collectively, these dynamics led to the collapse of Costa Rica's ratification efforts, as the government failed to reconcile domestic divisions with its international commitments.

Keywords: Carlos Alvarado Quesada, Costa Rica, Escazú Agreement, Political Dynamics Ratification.

Pendahuluan

Kawasan *Latin American and the Caribbean* (LAC) merupakan kawasan yang paling berbahaya bagi aktivis pembela lingkungan. Pada tahun 2015, tercatat 68% dari 185 kasus pembunuhan para pembela lingkungan aktivis pada tahun 2015 terjadi di kawasan ini (Global Witness 2015). Kekerasan ini tidak lepas dari sejarah panjang konflik ekstraktivisme sumber daya alam yang dilakukan baik oleh negara maupun swasta dengan masyarakat lokal. Kondisi ini menunjukkan

lemahnya perlindungan hak-hak lingkungan yang menjadi pendorong utama bagi negara-negara LAC untuk mengembangkan instrumen regional yang mengikat secara hukum.

Upaya kawasan LAC dimulai pada Konferensi Rio+20 tahun 2012 ketika negara-negara LAC menyepakati Deklarasi Prinsip ke-10, sebagai bentuk komitmen untuk membentuk kerangka kerja sama regional dalam mewujudkan ketiga hak atas lingkungan yang tercantum pada prinsip ke-10 Deklarasi Rio tahun 1992. Dalam proses negosiasi yang difasilitasi oleh UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) dari tahun 2015, Kosta Rika bersama Chili ditunjuk sebagai *co-chairs* untuk memimpin pembahasan substansi perjanjian. Reputasi Kosta Rika sebagai negara dengan komitmen tinggi terhadap HAM dan lingkungan memperkuat perannya sebagai arsitek utama, baik sebagai promotor maupun negosiator (Ituarte-Lima and Mares 2024). Upaya ini menghasilkan The Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, yang dikenal sebagai Perjanjian Escazú.

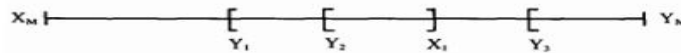
Perjanjian Escazú disepakati pada 27 September 2018 di Escazú, Kosta Rika. Perjanjian ini memuat empat pilar utama: akses informasi lingkungan, partisipasi publik, akses keadilan, dan perlindungan bagi pembela lingkungan dari kekerasan dan kriminalisasi. Sebagai penggagas utama, Kosta Rika diekspektasikan menjadi negara pertama yang meratifikasi perjanjian tersebut (Méndez 2021). Pada saat yang sama, Kosta Rika yang berada di bawah Pemerintahan Presiden Carlos Alvarado Quesada, turut menghimbau negara LAC untuk segera mandatangani hingga meratifikasi untuk membawa Escazú sebagai langkah nyata demokratisasi lingkungan di kawasan LAC (Campbell 2018). Dukungan tersebut juga diperkuat oleh aktivis lingkungan yang menyoroti 11 kasus pembunuhan aktivis antara 1975–2015, meski jumlahnya lebih sedikit dibanding negara LAC lain (Mora and Mora 2020).

Pada awalnya, proses ratifikasi Perjanjian Escazú di Kosta Rika telah berjalan sejak tahun 2019. Namun, ketika perjanjian ini resmi berlaku setelah diratifikasi oleh 13 negara pada 22 April 2021, Kosta Rika belum termasuk di antaranya (UN Treaty Collection 2018). Hingga akhir masa pemerintahan Alvarado Quesada (2018–2022), pemerintah belum menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat Persatuan bangsa-bangsa (PBB), yang menandakan bahwa Kosta Rika gagal meratifikasi Escazú pada masa Alvarado. Paradoks ini semakin mencolok karena pada periode yang sama, Kosta Rika diakui secara global *environmental leader* yang menerima berbagai penghargaan seperti UN Champion of the Earth Award. Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara citra hijau Kosta Rika di panggung internasional dengan keadaan politik domestiknya. Sejalan dengan gagasan Robert D. Putnam, kegagalan ratifikasi kesepakatan internasional tidak semata disebabkan rendahnya komitmen terhadap kesepakatan, melainkan juga dengan proses politik domestik yang membatasi ruang negosiasi antara level internasional dan nasional (Putnam 1988). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika politik tersebut membentuk kegagalan ratifikasi Perjanjian Escazú oleh Kosta Rika pada masa pemerintahan Carlos Alvarado Quesada.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam dinamika politik yang mempengaruhi kegagalan ratifikasi Perjanjian Escazú oleh Kosta Rika. Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan secara sistematis bagaimana perubahan politik domestik dan internasional yang mempengaruhi proses ratifikasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengidentifikasi sumber sekunder seperti artikel jurnal ilmiah, berita, serta dokumen resmi beserta pernyataan langsung dari aktor kebijakan melalui media sosial.

Kerangka konseptual penelitian ini menggunakan teori *two-level games* oleh Robert D. Putnam, yang menjelaskan keterkaitan antara politik domestik dan diplomasi internasional dalam pengambilan keputusan luar negeri. Dalam teori ini, negosiator berperan di dua level: Level I (negosiasi internasional antarnegara) dan Level II (ratifikasi domestik oleh aktor-aktor seperti birokrasi, kelompok bisnis, dan masyarakat sipil). Keberhasilan ratifikasi ditentukan oleh *win-set*, yaitu ruang kesepakatan perjanjian yang dapat diterima oleh aktor domestik. Besarnya *win-set* dipengaruhi oleh tiga indikator utama. Pertama, preferensi dan koalisi aktor domestik. Kemudian desain institusi politik yang mendukung atau menghambat ratifikasi, dan ketiga strategi negosiator dalam menyeimbangkan tekanan dari kedua level tersebut. Ketiga indikator ini akan mempengaruhi dinamika *win-set* yang selalu hingga dapat mereduksinya yang dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1. Efek Reduksi Win-set Menurut Putnam

Pada gambar tersebut, X dan Y mewakili negara yang bernegosiasi di tingkat internasional. X_m dan Y_m menunjukkan batas maksimum kesepakatan yang masih dapat diratifikasi, sedangkan X_1 dan Y_1 menggambarkan batas minimumnya. Y_2 merupakan kepentingan Y yang masih berada dalam *win-set* X, sementara Y_3 menunjukkan kepentingan Y yang tidak dapat diterima atau diratifikasi oleh X (Putnam 1988). Dalam konteks penelitian ini, teori Two-Level Games digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan *win-set* pada masa pemerintahan Carlos Alvarado Quesada mempengaruhi kegagalan ratifikasi Perjanjian Escazú oleh Kosta Rika.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka penelitian ini bersumber dari tiga kajian utama yang memberikan landasan teoritis sekaligus membantu mengidentifikasi

kesenjangan penelitian. Pertama, artikel karya Nicholas Boeglin (2024) berjudul “Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia” yang membahas hambatan dari kamar dagang misinterpretasi lembaga yudikatif yang memperlambat ratifikasi Escazú. Kedua, tulisan Gabriela Cuadrado-Quesada berjudul “Realising the Human Right to Water in Costa Rica through Social Movements” (2020) yang memberikan gambaran mengenai implementasi hak atas lingkungan dan hambatan sosial-politik di Kosta Rika, yang relevan sebagai dasar analisis mengapa negara tersebut tidak meratifikasi Escazú. Ketiga, artikel Nelly López-Alfaro, Anayudel Gutiérrez-Hernández, dan Amina Drevins-Sandi berjudul “Environmental governance, water, sanitation, and solid waste: what do Costa Ricans think about these?” (2024), yang memberikan kontribusi dalam memahami kondisi dan tingkat kesadaran masyarakat sipil terhadap tata kelola lingkungan dan eksistensi Perjanjian Escazú di Kosta Rika.

Hasil dan Pembahasan

Komitmen awal Kosta Rika terhadap Perjanjian Escazú

Kosta Rika menempatkan HAM, tata kelola lingkungan, serta multilateralisme sebagai tiga dari enam pilar kebijakan luar negerinya. Fondasi ini juga menunjukkan kepentingan negara ini dalam proses penyusunan Perjanjian Escazú. Sejak Konferensi Rio+20 tahun 2012, Kosta Rika menjadi salah satu negara yang paling vokal dalam mendorong peninjauan kembali prinsip ke-10 Deklarasi Rio. Bersama dua belas negara lainnya, Kosta Rika menandatangani The LAC Declaration on Principle 10 untuk membentuk kerangka kerja sama regional berbasis HAM dan lingkungan di kawasan LAC. Pada tahap *preparatory meeting* (2012–2014), Kosta Rika ditunjuk sebagai ketua *working group* kedua bersama Brasil untuk menyusun dasar konseptual dan teknis bagi perjanjian yang San José Content, yaitu rancangan awal mengenai pendekatan dan mekanisme pendanaan bagi instrumen regional yang akan dikembangkan (ECLAC 2014).

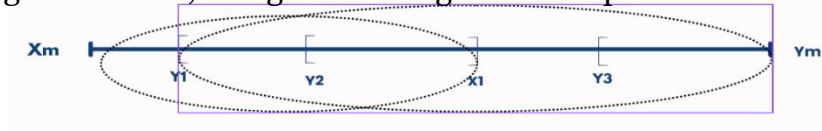
Kepemimpinan Kosta Rika semakin menonjol setelah kesepakatan Santiago Decision 2014. Negara-negara peserta menunjuk Kosta Rika dan Chili sebagai *co-chairs* untuk memimpin tahap negosiasi dengan koordinasi ECLAC. Di bawah pemerintahan Presiden Luis Guillermo Solís Rivera (2014–2018), Kosta Rika memimpin sembilan sesi formal dan enam pertemuan antar-sesi, bertugas mengarahkan negosiasi, memfasilitasi komunikasi antarnegara, serta memastikan partisipasi publik dan peningkatan kapasitas anggota (ECLAC 2015). Dalam proses ini, Kosta Rika memainkan peran penting dalam mengusulkan perubahan substansi perjanjian. Diantaranya yaitu mengusulkan Pasal 9 tentang perlindungan bagi pembela lingkungan, yang turut memperkuat dimensi HAM dalam substansi perjanjian (ECLAC 2017).

Kepemimpinan negosiasi Kosta Rika mencapai puncaknya saat menjadi tuan rumah sesi negosiasi kesembilan di Kanton Escazú pada Maret 2018, yang kemudian menjadikan nama wilayah tersebut sebagai nama resmi perjanjian. Momentum ini menegaskan posisi Kosta Rika sebagai promotor utama demokrasi lingkungan di kawasan LAC. Pada 27 September 2018, Kosta Rika menjadi salah satu dari lima belas negara pertama yang menandatangani perjanjian di Sidang Umum PBB ke-73. Perjanjian Escazú sendiri terdiri dari empat pilar perlindungan terhadap hak atas lingkungan, yaitu hak atas informasi, partisipasi, keadilan dan perlindungan terhadap para pembela lingkungan. Perjanjian Escazú juga membutuhkan ratifikasi dari semua pihak dan dilengkapi dengan mekanisme pelaksanaan Conferences of the Parties (CoP) agar perjanjian dapat berjalan dengan efektif (United Nations 2018).

Dinamika Politik Kosta Rika dalam ratifikasi Perjanjian Escazú

Sebagai arsitek utama Perjanjian Escazú, Kosta Rika memainkan peran sentral dalam perumusan agenda dan substansi perjanjian agar selaras dengan visi dan kepentingan nasionalnya. Komitmen pemerintahan Presiden Carlos Alvarado Quesada, dengan dukungan Wakil Presiden Epsy Campbell Barr, dalam mendorong negara-negara LAC untuk menandatangani dan meratifikasi

perjanjian menunjukkan konsistensi antara posisi internasional dan domestik (Campbell 2018). Kondisi ini mencerminkan terbentuknya win-set awal yang maksimum, sebagaimana tergambarkan pada ilustrasi berikut:



Gambar 2. Win-set Maksimum Awal Kosta Rika

Sesuai dengan gambar di atas, kondisi awal masa pemerintahan Alvarado di Kosta Rika menggambarkan *win-set* awal yang berada pada titik maksimal (Y_1 – X_1), di mana kepentingan nasional masih sejalan dengan aktor-aktor internasional (*state parties*). Selanjutnya, peneliti akan mengkaji dinamika proses politik selama proses ratifikasi yang akan mempengaruhi *win-set* awal tersebut melalui tiga variabel Putnam.

1. Koalisi dan preferensi (Level II)

Menurut Putnam, preferensi dan koalisi merujuk pada aktor-aktor domestik seperti partai politik, kelompok bisnis, masyarakat sipil, dan organisasi kepentingan yang memiliki posisi serta kekuatan dinamis dalam menentukan legitimasi politik suatu perjanjian. Aktor-aktor ini membentuk koalisi untuk memperluas atau mempersempit win-set melalui tekanan, mobilisasi politik dan *issue framing*. Dalam konteks Perjanjian Escazú, dinamika domestik Kosta Rika memperlihatkan dua kutub utama: kelompok pro-ratifikasi dan kelompok kontra-ratifikasi.

Pertama, Kelompok pro-ratifikasi terdiri atas aktivis lingkungan dan akademisi yang melihat Escazú sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam memperjuangkan demokrasi dan lingkungan. Koalisi ini diwakili oleh organisasi seperti Bloque Verde yang melakukan demonstrasi tuntutan ratifikasi (Bloque Verde 2021), Federación Ecológica de Costa Rica (FECON) yang mendukung penyebaran urgensi perjanjian melalui seminar (FECON 2021), dan gerakan pemuda Escazú Ahora (Escazú Ahora CR 2022) yang melakukan

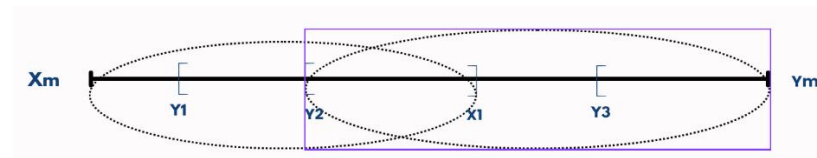
kampanye digital dan lobbying dengan tagar #EscazúYA. Dukungan akademik datang dari Universitas Kosta Rika (UCR) melalui resolusi resmi dan surat Rektor Gustavo Gutiérrez Espeleta kepada Majelis Legislatif, serta dukungan publikasi opini oleh para akademisi UCR (Rojas 2021). Dukungan serupa juga muncul dari Colegio de Biólogos dan Colegio de Abogados yang menegaskan kesesuaian Escazú dengan konstitusi nasional dan standar tata kelola lingkungan (Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 2021).

Kedua, kelompok anti-ratifikasi didominasi oleh kamar-kamar dagang seperti Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR 2020), dan Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNNA 2020), yang memiliki pengaruh kuat dalam ekonomi nasional. Penolakan mereka berkembang sejak akhir 2020 melalui surat resmi kepada Majelis Legislatif yang menuding Escazú menciptakan ketidakpastian hukum, membalik beban pembuktian, serta menghambat investasi. UCCAEP kemudian memperkuat penolakannya pada tahun 2021 dan 2022 melalui pernyataan publik yang menautkan perjanjian ini dengan ancaman terhadap pemulihan ekonomi pasca-pandemi (UCCAEP 2021). Selain kepentingan ekonomi, resistensi ini juga berkaitan dengan kekhawatiran reputasional, terutama dari sektor agrikultur yang pernah dikritik atas praktik pencemaran lingkungan (Sánchez 2019).

Polarisasi antara kedua kubu diperparah oleh perang narasi di ruang publik dan ketimpangan partisipasi masyarakat. UCCAEP membingkai Escazú sebagai ancaman terhadap kedaulatan hukum dan iklim investasi, sementara akademisi dan aktivis menanggapinya melalui *counter-narrative* berbasis norma HAM dan hukum lingkungan. Menurut data Universidad Nacional Costa Rica (2022), sekitar 92,6% warga Kosta Rika bahkan tidak mengetahui eksistensi perjanjian ini, meskipun mayoritas mendukung substansinya setelah dijelaskan. Kejadian yang sama juga terjadi pada komunitas masyarakat adat (Reyes 2022). Fenomena ini diduga disebabkan dengan pemberitaan yang terbatas mengenai

ratifikasi (Boeglin 2022). Sementara masyarakat kian menjadi aktor pasif dalam ratifikasi, kamar dagang justru mampu memanfaatkan krisis COVID-19 untuk memperkuat tekanan politik dan mempersempit win-set ratifikasi.

Dalam kondisi polarisasi, negosiator domestik kehilangan fleksibilitas politik, karena setiap konsesi kepada satu pihak berarti kehilangan dukungan dari pihak lain yang menyebabkan penurunan win-set seperti gambar berikut:



Gambar 3. Penurunan *Win-set* Pada Variabel Pertama

Dari gambar di atas, terlihat bahwa win-set domestik Kosta Rika menyusut dari posisi maksimal (Y_1) menuju titik minimal (Y_2), tetapi range dari win-set ini masih memungkinkan untuk mendapatkan approval jika kondisi pemerintah mendukung ratifikasi.

2. Institusi Politik (Level II)

Dalam two-level games, Institusi Politik merujuk kepada struktur dan dinamika institusi politik domestik yang menentukan besar kecilnya win-set. sebagai negara demokrasi presidensial, Kosta Rika memiliki sistem ratifikasi yang kompleks dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berdasarkan Konstitusi 1949, proses ratifikasi perjanjian internasional melibatkan tiga lembaga utama: Kementerian Luar Negeri dan Ibadah Publik, Majelis Legislatif (Asamblea Legislativa), serta Mahkamah Konstitusi (Sala IV). Desain ini memungkinkan adanya mekanisme saling kontrol antar-lembaga, namun dalam praktiknya juga dapat memperlambat proses ratifikasi dengan proses yang rumit.

Pada Februari 2019, Presiden Alvarado Kementerian Luar Negeri memulai pembahasan ratifikasi hingga menghasilkan dokumen No. 21.245 sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam meratifikasi Perjanjian Escazú.

Berselang satu tahun, Majelis legislatif lalu menyetujui RUU terhadap ratifikasi perjanjian dalam pembacaan pleno pertama dengan 44 suara mendukung dan 14 abstain pada tanggal 13 Februari 2020 (Delfino 2020). Kondisi ini menunjukkan betapa tingginya win-set perjanjian awal jika dilihat dari dukungan awal legislatif Kosta Rika, termasuk di dalamnya anggota dewan yang berasal dari partai-partai konservatif.

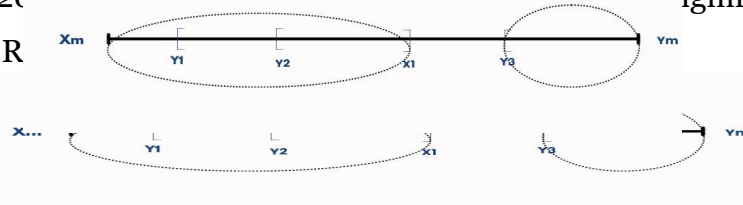
Meskipun awalnya ratifikasi mendapatkan dukungan kuat dari legislatif, namun momentum ini terhenti ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menerima konsultasi uji terkait RUU. Melalui Putusan No. 06134-2020, MK menyatakan bahwa proses legislasi cacat prosedural karena Majelis Legislatif tidak mengonsultasikan rancangan tersebut kepada Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 167 Konstitusi yang dikarenakan Perjanjian Escazú berpotensi mengubah mekanisme pendanaan pengadilan (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 2020a). Putusan ini secara efektif menunda ratifikasi hingga beberapa bulan untuk mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung. Salah satu hakim, Nancy Hernández, bahkan mengeluarkan opini terpisah dalam keputusan yang menyoroti Pasal 8(e) terkait pembalikan beban pembuktian, yang menurutnya dapat melanggar asas praduga tak bersalah dan inkonstitusional. Kekhawatiran ini juga identik dengan argumen yang disampaikan oleh kamar dagang seperti UCCAEP yang menimbulkan kontroversi (Acción Social 2021).

Kontroversi semakin membesar setelah MK mengeluarkan Putusan No. 15523-2020, yang mengakui telah dilakukan konsultasi baru kepada Mahkamah Agung namun tetap menyatakan cacat prosedural tersebut tidak dapat diperbaiki (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). Keputusan ambigu ini menciptakan kebuntuan politik karena tidak menyatakan perjanjian inkonstitusional, tetapi juga tidak memberikan izin bagi legislatif untuk melanjutkan proses ratifikasi. Akibatnya, seluruh progres ratifikasi harus

kembali ke tahap awal, meskipun telah memperoleh dukungan mayoritas parlemen.

Keputusan MK berdampak langsung terhadap dinamika politik di Majelis Legislatif. Tekanan kuat dari kamar-kamar bisnis yang mengirim surat permintaan untuk menolak ratifikasi pada akhir 2020 turut mendorong partai-partai konservatif menarik dukungan mereka. Partido Liberación Nacional (PLN) sebagai partai mayoritas di legislatif juga mengalami konflik internal yang membagi partai ini menjadi dua kubu yang berlawanan terhadap ratifikasi (Zeledón 2021a). Pada April 2021, didapati bahwa hampir separuh deputi menyatakan menolak pembahasan lanjutan ratifikasi, yang menurunkan dukungan di bawah ambang dua pertiga suara yang dibutuhkan untuk ratifikasi (Diario Extra 2021). Hal ini signifikan terhadap

win-set Kosta R



Gambar 4. Penurunan *Win-set* pada Variabel Dua

Gambar di atas menjelaskan terjadinya penurunan win-set dari Kosta Rika, yang sebelumnya berada pada level Y_2 antara X_1 (titik minimum kepentingan Kosta Rika) berubah menjadi hanya mencakup Y_3 (batas kepentingan Kosta Rika yang tidak dapat tercangkup dalam perjanjian internasional). Hal ini didasarkan dari fragmentasi lembaga institusi yang menyebabkan ruang fleksibilitas negosiator dalam melanjutkan kebijakan internasional.

3. Strategi Negosiator (Level I)

Menurut Putnam, variabel terakhir yang menentukan besaran win-set adalah strategi negosiator pada Level I. Negosiator berperan menjembatani tekanan internasional dan dinamika domestik untuk memastikan kesepakatan dapat diterima secara politik di dalam negeri. Untuk memperluas win-set, negosiator dapat menerapkan strategi seperti pemberian insentif (side-payments),

pemanfaatan reputasi pribadi (*generic goodwill*), pengaitan isu (*synergistic linkage*) maupun melalui tekanan di level internasional (*suasive reverbation*). Dalam konteks Kosta Rika, variabel ini difokuskan pada aktor-aktor eksekutif yang memiliki kapasitas langsung dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.

Pertama, Presiden Carlos Alvarado Quesada berperan sebagai negosiator utama dalam Perjanjian Escazú. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kedua level negosiasi secara langsung. Latar belakang sebagai seorang aktivis sosial beserta kebijakan domestik pro-iklim dengan reputasi global dapat memberinya *bargaining power* di tingkat internasional, namun kekuatan ini tersebut tidak diimbangi oleh dukungan politik domestik.. PAC (Partido Acción Ciudadana) yang merupakan partai Alvarado, hanya memiliki 10 dari 57 kursi legislatif, yang membuatnya bergantung pada koalisi partai lain yang memiliki kepentingan tersendiri (Dialogue 2018). Konflik dengan kamar bisnis seperti UCCAEP, terutama pasca reformasi fiskal 2018 dan krisis COVID-19 (Delfino.cr 2020), semakin memperlemah posisi tawarnya dengan kelompok anti-ratifikasi. Selain itu, Alvarado tidak memanfaatkan instrumen hukum seperti Dekrit Eksekutif No. 36374-MP yang dapat mempercepat pembahasan ratifikasi setelah terhambat di Mahkamah Konstitusi.

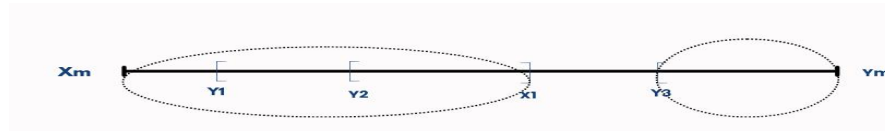
Dalam beberapa pidatonya, Alvarado berupaya membingkai Escazú sebagai bagian dari “visi masa depan Kosta Rika” dan mengaitkannya dengan agenda dekarbonisasi nasional (Delfino.cr 2021). Meskipun demikian, narasi ini bersifat retorik tanpa strategi langkah politik yang konkret. Ia tidak menggunakan *side-payments* untuk mengkompensasi kekhawatiran sektor bisnis dan tidak membangun *generic goodwill* lintas partai untuk memperluas dukungan legislatif. Alvarado juga tidak menggunakan *synergic linkage* untuk mengaitkan pembunuhan dua aktivis lingkungan Kosta Rika pada tahun 2019-2020 dengan urgensi ratifikasi. Alvarado sempat menegaskan kembali betapa pentingnya Escazú bagi Kosta Rika mendekati akhir masa kepemimpinannya (Delfino.cr 2022),

namun dukungan ini sudah jauh terlambat dan tidak cukup untuk mengubah kondisi politik domestik yang telah terkonsolidasi dalam kelompok oposisi terhadap perjanjian.

Wakil Presiden Epsy Campbell Barr juga memainkan peran penting sebagai negosiator aktif di Level I, terutama saat menandatangani perjanjian pada 2018, rapat teknis perjanjian dan mewakili Kosta Rika dalam COP pertama tahun 2022. Dalam beberapa kesempatan, Campbell menunjukkan komitmen Kosta Rika agar ratifikasi dapat berjalan, baik dengan kelompok aktivis (Rodriguez 2020) maupun dalam forum ECLAC (CCEPAL 2021). Campbell menerapkan strategi *suasive reverberation* melalui pesan simbolik di forum internasional yang menampilkan Escazú sebagai kerangka hukum global untuk keadilan lingkungan, terutama bagi perempuan dan komunitas Afro-Karibia (CEPAL 2022). Namun, di Level II, ia menghadapi keterbatasan politik serupa dengan Alvarado. Meskipun efektif membangun citra internasional, strategi Campbell tidak diikuti dengan mobilisasi politik dalam menciptakan aliansi domestik yang diperlukan untuk memperluas dukungan legislatif terhadap ratifikasi.

Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Energi (MINEA) juga memegang peran penting sebagai aktor teknis-negosiator, terutama saat masa negosiasi Perjanjian Escazú. Namun, selama masa pemerintahan Alvarado, kedua lembaga ini cenderung pasif. MINEA tidak mempromosikan manfaat Escazú ke publik, meskipun memiliki kapasitas dan kewenangan dalam melakukannya (Reyes 2022). Hal yang sama juga ditemukan pada Kementerian luar negeri, di mana mereka tidak menggunakan forum internasional dan kesempatan diplomatik untuk memperkuat justifikasi ratifikasi yang telah ditekankan oleh lembaga Internasional seperti World Bank (PPT CEPAL 2022) . Menteri luar Negeri Rodolfo Solano sebelumnya pernah berencana untuk mengadakan dialog bersama kamar dagang terkait perjanjian, namun hal ini tidak pernah terealisasi (Zeledón 2021).

Secara keseluruhan, strategi negosiator Kosta Rika pada masa pemerintahan Alvarado memperlihatkan situasi bahwa *bargaining power* negosiator di Level I tidak menjamin keberhasilan di Level II. Alhasil, Level win-set akhir didapatkan sebagai berikut:



Gambar 5. Hasil Win-set Akhir pada Variabel Ketiga

Gambar di atas menunjukkan adanya stagnasi win-set yang tidak berubah dari posisi sebelumnya. Hal ini menandakan kegagalan negosiator untuk memperluas dukungan domestik dan menjembatani kepentingan nasional dengan komitmen internasional. Ketiadaan strategi yang efektif dalam merangkul aktor domestik menyebabkan proses perjanjian tidak berujung pada ratifikasi, meski dukungan negosiator terhadap perjanjian. Dengan demikian, kegagalan Kosta Rika dalam meratifikasi Perjanjian Escazú dapat dikategorikan sebagai *involuntary defection* dalam kerangka Putnam, yakni kondisi ketika negosiator tidak mampu menyatukan preferensi aktor-aktor domestik yang relevan untuk mencapai kesepakatan akhir.

Kesimpulan

Kosta Rika, meskipun dikenal sebagai pemimpin global dalam isu lingkungan pada masa Presiden Alvarado Quesada, gagal dalam meratifikasi Perjanjian Escazú yang justru digagasnya sendiri. Dengan menggunakan kerangka two-level games Robert Putnam, penelitian ini menemukan dinamika politik Kosta Rika pada masa itu menyebabkan sempitnya win-set domestik. Dimulai dari fragmentasi preferensi dan koalisi yang memperlihatkan konflik faksional antara kelompok pro-ratifikasi dan kelompok kontra yang berhasil mendominasi narasi dan menekan legislatif. Kemudian, struktur institusional

politik yang terfragmentasi, di sikap ambiguitas dari yudikatif terhadap RUU turut mengulang kembali progres ratifikasi yang mengakibatkan perpecahan legislatif. Terakhir, strategi negosiator pada masa Presiden Alvarado Quesada yang dominan bersifat retorik dan pasif tidak mampu memperluas dukungan domestik terhadap perjanjian. Kombinasi dari membuat kegagalan ratifikasi perjanjian Escazú oleh Kosta Rika berasal dari ketidakmampuan negosiator menjembatani proses politik domestik kepentingan domestik dengan komitmen internasional yang telah disepakati.

Daftar Pustaka

- Acción Social, U C R. 2021. "UCCAEP y El Acuerdo de Escazú (VAS-UCR, 2021)." *YouTube*. https://www.youtube.com/watch?v=smfGOVw33_w.
- Bloque Verde. 2021. "Proyectan Imágenes De Ecologistas Y Defensores Del Territorio Asesinados En Las Paredes de La Asamblea Legislativa." *Facebook.Com*. <https://www.facebook.com/share/p/16bvaEGKHP/>.
- Boeglin, Nicolás. 2022. "Voz Experta: Acuerdo de Escazú. Breves Apuntes Sobre Su Primera Conferencia de Estados Parte (COP) y Una Ausencia Notoria: Costa Rica (y Chile)." *UCR*. <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/5/09/voz-experta-acuerdo-de-escazu-breves-apuntes-sobre-su-primera-conferencia-de-estados-parte-cop-y-una-ausencia-notoria-costa-rica-y-chile.html>.
- . 2024. "Costa Rica y El Acuerdo de Escazú: Historia de Una Persistente Ausencia." *Ciencias Ambientales* 58 (1): 1–11. doi:10.15359/rca.58-1.11.
- Campbell, Epsy. 2018. "Catorce Países Firman En La Sede de La ONU Tratado de Nueva Generación Sobre Acceso a La Información." *ECLAC*. <https://www.cepal.org/es/comunicados/catorce-paises-firman-la-sede-la-onu-tratado-nueva-generacion-acceso-la-informacion-la>.
- CEPAL. 2022. "Primera Reunión de La Conferencia de Las Partes Del Acuerdo de Escazú (Primer Día)." *Www.Youtube.Com*. <https://www.youtube.com/watch?v=DXJFYMagxH4>.
- CICR. 2020. *Puede Ver La Posición de La CICR Al Acuerdo de Escazú*. *Cicr.Com*. Cámara de Industrias de Costa Rica. <https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2020/11/PR-116-2020-Sr.-Enrique-Sánchez-Asamblea-Legislativa.pdf>.
- CNNA. 2020. *La Posición de La CNNA Al Acuerdo de Escazú*. *Surcodigital.Com*. CNNA. <https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2020/11/CNNA.pdf>.

- Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 2021. "Charla 'Acuerdo de Escazú y Sus Alcances En La Normativa Ambiental Costarricense.'" *Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=9sFJf7bhdKc>.
- Collection, United Nations Treaty. n.d. "Escazú Agreement." *Treaties.Un.Org*. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-18&chapter=27&clang=_en.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2021. "Entrada En Vigor Del Acuerdo de Escazú." *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=enF-IcO5inU>.
- Cuadrado-Quesada, Gabriela. 2020. "Realising the Human Right to Water in Costa Rica through Social Movements." *Utrecht Law Review* 16 (2): 96–109. doi:10.36633/ulr.561.
- Delfino.cr. 2020. "Carlos Alvarado: Uccaep 'Le Dio La Espalda a La Democracia.'" *Delfino.Cr*. <https://delfino.cr/2020/10/carlos-alvarado-uccaep-le-dio-la-espalda-a-la-democracia>.
- . 2021. "Carlos Alvarado Sobre Acuerdo de Escazú: 'Espero Que Sea Aprobado Cuanto Antes.'" *Delfino.Cr*. <https://delfino.cr/2021/04/carlos-alvarado-sobre-acuerdo-de-escazu-espero-que-sea-aprobado-cuanto-antes>.
- . 2022. "Alvarado Pide a Nuevos Diputados Aprobar Acuerdo de Escazú: 'La Humanidad Está Frente Al Dilema de Su Propia Extinción.'" *Delfino.Cr*. <https://delfino.cr/2022/05/alvarado-pide-a-nuevos-diputados-aprobar-acuerdo-de-escazu-la-humanidad-esta-frente-al-dilema-de-su-propia-extincion>.
- Delfino. 2020. "Sesión Del 13 FEB, 2020: Expediente 21245." *Delfino.Cr*. <https://delfino.cr/asamblea/votacion/proyecto/202002133>.
- Dialogue, The. 2018. "What Can Costa Ricans Expect of Carlos Alvarado? – Inter-American Dialogue." *TheDialogue.Org*. <https://thedialogue.org/analysis/what-can-costa-ricans-expect-of-carlos-alvarado>.
- Diario Extra. 2021. "Acuerdo de Escazú Sin Apoyo Para Ratificarse - Diario Extra." *Diario Extra*. <https://www.diarioextra.com/noticia/acuerdo-de-escazu-sin-apoyo-para-ratificarse/>.
- ECLAC. 2014. *SANTIAGO DECISION*. ECLAC. ECLAC. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37214/S1420707_en.pdf?sequence=1.
- . 2015. "Report of the First Meeting of the Negotiating Committee of the Regional Agreement on Access to Information, Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean." *ECLAC*.

- United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c410bccd-ed58-47b1-b619-4dd907e2b06d/content>.
- . 2017. “Concept Note on Environmental Defenders (Costa Rica, Chile, Panama, Paraguay and Peru).” *ECLAC*.
<https://negociacionp10.cepal.org/8/en/documents/concept-note-environmental-defenders-costa-rica-chile-panama-paraguay-and-peru>.
- Escazu Ahora CR. 2022. “Escazú Ahora CR.” *Facebook.Com*.
<https://www.facebook.com/EscazuAhoraCR/>.
- FECON. 2021. “Conversatorio Acuerdo de Escazú.” *Facebook.Com*.
<https://www.facebook.com/share/p/16jAHiAHve/>.
- Global Witness. 2015. “Killings of Land and Environmental Defenders in 2015.” *Global Witness*. <https://globalwitness.org/en/campaigns/land-and-environmental-defenders/dangerous-ground/>.
- IDESPO-UNA. 2022. *Percepción de La Población Sobre Temas Ambientales Y Gobernanza En Costa Rica*. Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO-UNA).
- Ituarte-Lima, Claudia, and Radu Mares. 2024. “Environmental Democracy: Examining the Interplay between Escazu Agreement’s Innovations and EU Economic Law.” *Earth System Governance* 21 (May). Elsevier B.V.: 100208. doi:10.1016/j.esg.2024.100208.
- López-Alfaro, Nelly, Anayudel Gutiérrez-Hernández, and Amina Drevins-Sandi. 2024. “Environmental Governance, Water, Sanitation, and Solid Waste: What Do Costa Ricans Think about These?” *Uniciencia* 38 (1): 1–23. doi:10.15359/ru.38-1.31.
- Méndez, Michelle Soto. 2021. “Acuerdo de Escazú Entró En Vigor Sin El País Que Le Dio Nombre - Ojo Al Clima.” *Ojo Al Clima*.
<https://ojoalclima.com/articles/acuerdo-de-escazu-entro-en-vigor-sin-el-pais-que-le-dio-nombre>.
- Mora, Mauricio Álvarez, and Alicia Casas Mora. 2020. *Una Memoria Que Se Transforma En Lucha: 30 Años De Criminalización Del Movimiento Ecologista En Costa Rica*. Edited by Fabiola Pomareda García. Costa Rican Federation for the Conservation of Nature (FECON) PP - San José.
- PPT CEPAL. 2022. “La Región Avanza En Los Marcos de Políticas Socioambientales Para Un Ambiente Seguro En Las Inversiones: Las Oportunidades Del Acuerdo de Escazú Quinto Foro de Los Países de América Latina y El Caribe Sobre Desarrollo Sostenible.” *Rree.Go.Cr*.
<https://rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6587>.

- Putnam, Robert D. 1988. "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games." *International Organization* 42 (3): 427–60.
- Reyes, Blanca Estela. 2022. "Acuerdo de Escazú: La Deuda de Costa Rica Con Las Comunidades Indígenas." *Divergentes*.
<https://www.divergentes.com/indigenas-costa-rica-cop/>.
- Rodriguez, Sebastian. 2020. "Por 'Obligaciones Excesivas', Cámara de Industrias Pidió a Diputados No Ratificar Tratado Ambiental." *Ameliarueda.Com*.
https://ameliarueda.com/nota/camara-industrias-diputados-acuerdo-escazu-no-ratificar-noticias-costa-rica?fbclid=IwY2xjawK2mUlleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETE4dlJQMjlXRUdvNVY2bjg5AR6zorldKTX2jYd-q-31SZNQ2CM4WtCBFDtxz-caI8_haNenhInFHnZJgeE79g_aem_gRSU-IZ5G_jtp6_FSt.
- Rojas, Daniel Córdoba. 2021. "Autoridades de La UCR Piden Ratificar Acuerdo de Escazú Para Proteger a Defensores Ambientales." *Semanario Universidad*.
<https://semanariouniversidad.com/universitarias/autoridades-de-la-ucr-piden-ratificar-acuerdo-de-escazu-para-proteger-a-defensores-ambientales/>.
- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 2020a. "Resolución N.º 06134-2020."
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/Reglamento_Comentado/Sentencias/06134_2020.pdf&ved=2ahUKEwjpgu7goIqOAxVe4jgGHUspBUAQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw2O7t3WKYO6tIPpYObCJp_f.
- . 2020b. "Resolución N.º 15523-2020, Sobre Consulta Facultativa En Relación Con El Acuerdo Regional de Escazú, Expediente 20-008332-0007-CO." <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-996550>.
- Sánchez, Beatriz. 2019. "Deuda Piñera: Costa Rica Continúa Sin Medir Impacto En La Salud de Las Comunidades Contaminadas." *Delfino.Cr*.
<https://delfino.cr/2019/11/deuda-pinera-costa-rica-continua-sin-medir-impacto-en-la-salud-de-las-comunidades-contaminadas>.
- UCCAEP. 2021. "Carta a La Asamblea Legislativa Sobre El Acuerdo de Escazú." <https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2020/11/PR-116-2020-Sr.-Enrique-Sánchez-Asamblea-Legislativa.pdf>.
- United Nations. 2018. "Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean." <https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/VolumeII/ChapterXXVII/xxvii-18.en.pdf>.
- Zeledón, Natalia Díaz. 2021a. "Diputada Vega Culpa a PLN y Poder Ejecutivo

Por Retraso Del Acuerdo de Escazú • Semanario Universidad.” *Semanario Universidad*. <https://semanariouniversidad.com/pais/diputada-vega-culpa-a-pln-y-poder-ejecutivo-por-retraso-del-acuerdo-de-escazu/>.

———. 2021b. “Votos Del Acuerdo de Escazú Deberán Definirse En Un PLN Dividido Por Preocupaciones de Empresarios • Semanario Universidad.” *Semanario Universidad*. <https://semanariouniversidad.com/pais/votos-del-acuerdo-de-escazu-deberan-definirse-en-un-pln-dividido/>.